索引号：	00001434-9/2020-00009	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2019年11月14日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

六安市钦朗建筑劳务有限公司 “9.30”物体打击故调查报告

来源：区应急管理局 发布时间：2019-11-14 【字体：小 大】

2019年9月30日下午16时45分47秒，位于嘉定区安亭镇宝安公路4900号的上海建科检验有限公司嘉发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市嘉于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区应急管理局牵头，会同区公会，并邀请区监察委、区检察院组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施建议。现将事故调查情况

一、基本概况

（一）相关单位基本情况

1.六安市钦朗建筑劳务有限公司（以下简称“钦朗公司”），类型：有限责任公司（自然人独资），邦御庭10-12号楼12-302，法定代表人：秦维江，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2018年03月06日期，经营范围：建筑工程劳务分包；房屋建设工程、建筑装饰工程、地基基础工程、建筑防水保温工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程、土石方建设工程的施工及承包；建筑工程水电、机电设备的安装装、销售及保养；机械设备销售与租赁；建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后动】

2.上海美特幕墙有限公司（以下简称“美特公司”），类型：有限责任公司（中外合作），住所：上大道9777号，法定代表人：余子洋（YEE CHEE YONG），注册资本：美元3669.5600万，成立日期：19业期限：1993年8月5日至2043年8月4日，经营范围：各类建筑幕墙设计、施工;金属门窗工程、建筑装饰构工程、城市及道路照明工程、室内外照明工程、建筑智能化工程的设计、施工、安装;生产、加工各类幕装饰装修和钢结构产品,销售公司自产产品并提供产品相关技术咨询和服务;照明设备及器材销售;承包境外建窗、照明工程和境内国际招标工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3.上海建科检验有限公司（以下简称“建科公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的所：上海市闵行区申旺路519号2幢A座，法定代表人：韩震雄，注册资本：人民币3000.0000万元整，成9月17日，营业期限：2007年9月17日至不约定期限，经营范围：建设工程、交通公路、建筑材料、建筑备、智能系统及建筑环境的检测、检验、检查及评估，职业卫生及安全生产技术领域内的技术开发、技让、技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务品验货服务，认证服务，防雷装置检测服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

（二）施工项目基本情况

2019年8月27日，美特公司与建科公司签订《技术服务合同》。项目名称：徐家汇街道150-9、15(地块（幕墙实验）；项目服务内容、方式和要求：建科公司按照美特公司的委托要求进行检测；合同期限日至2020年8月27日；检测地点：上海市宝安公路4900号；项目报酬：人民币50万元整。合同约定：测试司在建科公司通知后二天内拆除幕墙样品并运出测试场所。美特公司与建科公司签订有《安全文明施工协实验样品施工），协议约定：检测工作中的建筑幕墙样品安装和拆卸工作由美特公司负责。

2019年8月1日，美特公司与钦朗公司签订《劳务分包合同》。工程名称：徐家汇街道150-9、150-块（幕墙实验）；工程地点：上海市宝安公路4900号；工程内容：幕墙试验工程安装及拆除作业；工程工日至2019年10月31日，总日历天数92天；施工内容劳务价：人民币15万元整。美特公司与钦朗公司同时包安全生产管理协议书》，约定责任范围：钦朗公司分包工程项目施工人员的人身安全、财产安全，以及的安全；责任期限：自2019年8月1日起，至钦朗公司所承包的幕墙试验工作试验合格，拆除清理完成，人离现场时的实施施工期间。

2019年8月24日，钦朗公司的杨宝剑带领杨宝珠、赵金雨等7人进场施工。9月30日，杨宝珠、赵金的幕墙从检测台上拆下来放在地面后，按照美特公司施工员林金瑞的要求，杨宝珠、赵金雨等人从放在地块玻璃，以便美特公司运走进行下一步的玻璃抗压检测。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2019年9月30日下午约16时30分，杨宝珠、赵金雨等人将检测完的幕墙从检测台上拆下来放在地面地面上的一块异形幕墙上的玻璃。

16时45分20秒，赵金雨进入异形幕墙下面切割铝合金框架和玻璃之间的结构胶。

16时45分47秒，支撑异形幕墙的铝合金边架突然折倒，整面幕墙塌下，赵金雨被压在幕墙下面。

（二）救援情况

幕墙塌下后，杨宝珠等在旁边的同事连忙一起抬幕墙，想把赵金雨救出，因幕墙太重没有抬起来，周围建科公司的员工及其他在检测的公司员工赶来将幕墙抬起，16时46分20秒，将赵金雨救出。周围同事拨救电话。约10多分钟后救护人员赶到，在现场对赵金雨抢救了约40分钟后，宣布赵金雨死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：赵金雨，男，汉族，52岁，户籍地址：山东省滕州市西岗镇清泉寺村158号。系钦朗公司的旅公司签订有《建筑劳务劳动合同》。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币125万元。

四、现场勘查情况

现场可见：建科公司宝安公路4900号检测中心有一幢高3层的检测台，检测台东面有一块空地。空地幕墙，南侧一块异形幕墙塌在地面上。塌下的幕墙共有两个面，一面为梯形（4550mmx3135mmx4355m行四边形（4550mmx1406mm），梯形面压在平行四边形上，异形幕墙重约2吨。塌下幕墙北侧有另一墙，由幕墙两个面支撑在地面。塌下幕墙南侧，两块玻璃中间有两根撬棍；幕墙上放有1个安全帽子，下塌下幕墙西侧地面散落有1个安全帽及安全绳。（详见照片）

建科公司提供了现场监控视频。

公安部门出具的《居民死亡确认书》确认赵金雨死亡原因为：创伤性休克。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

现场施工组织不合理。异形幕墙由幕墙两个面支撑放在地面，未考虑到幕墙铝合金边架的承重，在没的情况下，进入幕墙下方进行作业，铝合金边架不能支撑幕墙重量而折倒，导致幕墙塌下，是事故发生的直

2.间接原因

（1）作业现场安全管理缺失。未能及时发现作业现场存在的事故隐患，从而采取必要的防范措施；工的冒险作业行为，是事故发生的间接原因之一。

（2）安全生产教育培训不到位。致使相关人员缺乏必要的安全意识，未认识到施工现场存在的危险护措施的情况下进入幕墙下方作业，是事故发生的间接原因之二。

（3）未制定并严格落实安全生产责任制。钦朗公司未制定并严格落实安全生产责任制，外出施工作安全生产管理制度和安全操作规程，是事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员的处理建议

1. 钦朗公司施工人员赵金雨，安全意识淡薄，在没有任何保护措施的情况下，进入幕墙下方进行作业有一定责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 钦朗公司带班杨宝珠，未认真履行安全生产责任，对施工作业人员安全生产教育培训不到位，现场未能及时发现作业现场存在的安全生产隐患，对事故发生负有管理责任。责成钦朗公司按照公司相关规定并将处理结果上报事故调查组。

3．钦朗公司安全员张灿伟，未认真履行安全生产责任，对施工作业人员安全生产教育培训不到位，失，未能及时发现作业现场存在的安全生产隐患，对事故发生负有管理责任。责成钦朗公司按照公司相关理，并将处理结果上报事故调查组。

4. 钦朗公司现场负责人杨宝剑，全面负责钦朗公司作业现场工作，未认真履行安全生产责任，对施工产教育培训不到位，未能及时发现作业现场存在的安全生产隐患，现场安全管理缺失，对事故发生负有管朗公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

5.美特公司施工员林金瑞，负责作业现场的技术指导，对作业人员安全教育培训缺失，在要求作业人除后离开现场，未能及时制止冒险作业，对事故发生负有管理责任。责成美特公司按照公司相关规定对其处理结果上报事故调查组。

6.美特公司安全员成建宏，对分包单位的安全生产工作督促不够，对分包单位作业现场监督检查不力并消除现场存在的事故隐患，未能及时发现并制止作业人员的冒险作业行为，对事故发生负有管理责任。照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

7. 美特公司工程总监、项目负责人陈志亮，全面负责本次幕墙试验项目，施工现场安全生产责任制落单位的安全生产工作督促不够，对分包单位作业现场监督检查不力，未能及时发现并消除现场存在的事故生负有管理责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

钦朗公司未制定并落实安全生产责任制，外出施工作业未制定相应的安全生产管理制度和操作规程，教育和培训工作不到位，未能保证员工具备必要的安全生产知识及安全意识，未认真履行生产安全事故隐责任，对作业现场存在的安全事故隐患未能及时发现并消除，对事故发生负有重要责任。建议区应急管理民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）钦朗公司要深刻吸取事故教训，严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，建立、健全并严全生产责任制，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，切实加强安全生产工作。

（二）钦朗公司要切实加强对作业人员的安全生产教育和培训，使其具备必要的安全生产知识，熟悉规章制度和安全操作规程；加强施工现场的安全生产管理，施工作业要明确安全监护人员，针对施工现场实必要的安全防护措施，及时发现并消除各类事故隐患。

（三）美特公司要深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产责任制，健全并切实落实项目承发包管理规章制度，认真落实发包方的安全生产管理责任；要加强对管理人员的安全生产教育培训，提高员工安全严格执行安全生产规章制度；确保安全生产责任到位、管理到位、措施到位。

2019年11月8日